

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

normenkontrollantrag-paragraf-47-vwgo.odt

bauplanungsrecht/normenkontrollantrag-paragraf-47-vwgo.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Normenkontrollantrag gegen Bebauungsplan (Paragraf 47 VwGO)

An das Oberverwaltungsgericht [Land]

Normenkontrollantrag

der/des

[Antragsteller Name + Anschrift]

vertreten durch [Anwalt]

gegen die Stadt/Gemeinde [Ort], vertreten durch [Oberbürgermeister/Bürgermeister]

wegen Bebauungsplan Nr. [Nr.] “[Bezeichnung]” der Stadt [Ort]

Anträge

1. Der Bebauungsplan Nr. [Nr.] “[Bezeichnung]” der Stadt [Ort], beschlossen am [Datum] / bekannt gemacht am [Datum], wird für unwirksam erklärt.
2. Hilfsweise: Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan unwirksam ist.
3. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens.

1. Zulässigkeit

- a) Statthaftigkeit Paragraf 47 I Nr. 1 VwGO: Der Bebauungsplan ist eine Satzung, die nach Paragraf 47 VwGO der Normenkontrolle unterliegt.
- b) Antragsbefugnis Paragraf 47 II 1 VwGO: Der Antragsteller ist [Eigentümer des Grundstücks Flur (Nr.), Flurstück (Nr.) im Plangebiet / Nachbar mit drohender Beeinträchtigung].
- c) Frist Paragraf 47 II 1 VwGO: 1 Jahr ab Bekanntmachung; eingehalten ([Datum Bekanntmachung] bis [Datum Klageeinreichung]).
- d) Vorverfahren: nicht erforderlich.

2. Begründetheit — Verstöße

a) Verfahrensfehler

- Versäumte Bürgerbeteiligung Paragraf 3 BauGB
- Verfahrensmängel bei Auslegung Paragraf 3 II BauGB (Fristen, Bekanntmachung, Auslegungsmodalitäten)
- Fehlende erneute Auslegung nach Änderung im Verfahren Paragraf 4a III 1 BauGB
- Behördenbeteiligung Paragraf 4 BauGB unzureichend

b) Abwägungsfehler (Paragraf 1 VII BauGB)

- Ermittlungsdefizit: relevante Belange nicht ermittelt
- Bewertungsdefizit: ermittelte Belange falsch bewertet
- Abwägungsdisproportionalität: Gewichte verkannt
- Abwägungsausfall: einzelne Belange übersehen

c) Materielle Festsetzungsfehler

- Festsetzungen über den Paragraf-9-Katalog hinaus / unzureichend bestimmt
- Verstoß gegen Anpassungspflicht Paragraf 1 IV BauGB (Ziele der Raumordnung)
- Erforderlichkeit Paragraf 1 III BauGB nicht gegeben

d) Sonstige Verstöße

- Naturschutzfachliche Prüfung Paragraf 1a III BauGB / saP fehlerhaft
- Schallschutzgutachten unvollständig
- Bodenschutz-/Altlasten-Aspekte nicht ermittelt

3. Anlagen

Anlage K1: Bebauungsplan + Begründung

Anlage K2: Auslegungsbekanntmachungen + Sitzungsprotokolle

Anlage K3: Einwendungen Antragsteller im Aufstellungsverfahren

Anlage K4: Eigentumsnachweis Antragsteller

Anlage K5: Schallschutzgutachten / saP

Anlage K6: Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange

[Ort], [Datum]

[Anwalt]

Verwendungskontrolle

- Antragsbefugnis, Jahresfrist, Bekanntmachung und Satzungsfassung mit Amtsblatt, Planzeichnung und Begründung abgleichen.
- Abwägungsmaterial, Umweltprüfung, Beteiligungsfehler und Heilung nach BauGB getrennt darstellen.
- Eilrechtsschutz, Bauvollzug und drohende irreversible Nachteile ausdrücklich prüfen.
- Anlagen nach Planurkunde, Bekanntmachung, Einwendungen, Ratsvorlage und Betroffenheitsbelegen ordnen.

Ausfüllfelder

- [Antragsteller + Anschrift]
- [Stadt/Gemeinde]
- [B-Plan-Nr. + Bezeichnung]
- [Beschluss- + Bekanntmachungsdatum]
- [Konkrete Mängel]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

datenschutz-folgenabschaetzung-art-35-dsgvo.odt

datenschutzrecht/datenschutz-folgenabschaetzung-art-35-dsgvo.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Datenschutz-Folgenabschätzung (Art. 35 DSGVO)

Diese Vorlage strukturiert eine DSFA nach Art. 35 DSGVO. Pflicht bei wahrscheinlich hohem Risiko für Rechte und Freiheiten betroffener Personen (siehe Aufsichtsbehörden-Liste).

1. Beschreibung der Verarbeitung

Verantwortlicher: [Name + Anschrift + DSB]

Verarbeitungstätigkeit: [Name]

Zweck: [konkret]

Rechtsgrundlage: [Art. 6 I lit. a / b / c / e / f DSGVO; Art. 9 II lit. ? bei besonderen Kategorien]

Datenkategorien: [Bestand, Nutzungsdaten, Bewegungsprofile, Gesundheitsdaten, biometrische Daten, KI-Modelldaten...]

Betroffene: [Mitarbeiter, Kunden, Patienten, Minderjährige, vulnerable Personen]

Empfänger: [Innerhalb EWR, Drittland, Auftragsverarbeiter]

Speicherdauer: [konkret + Löschkonzept]

Internationale Übermittlung: [SCC, Angemessenheitsbeschluss, BCR]

2. Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit

- Ist die Verarbeitung für den Zweck erforderlich?
- Gibt es mildere Mittel (Pseudonymisierung, Aggregation, Minimierung)?
- Sind die Daten dem Zweck angemessen, erheblich und auf das notwendige Maß beschränkt? (Art. 5 I c)

3. Risikoanalyse

Risiken für Betroffene (Beispiele):

- Diskriminierung, Identitätsdiebstahl, Rufschädigung
- Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten
- Profilbildung, automatisierte Entscheidung (Art. 22)
- Schwer messbare Folgen (insbes. besondere Datenkategorien)

Skala: Eintrittswahrscheinlichkeit [niedrig/mittel/hoch] x Schadensschwere [niedrig/mittel/hoch] = Risikoampel.

4. Geplante Maßnahmen (Art. 32 DSGVO)

Technisch: [Verschlüsselung, Pseudonymisierung, Zugriffskontrolle, Logging, Löschroutinen]

Organisatorisch: [Schulung, AVV-Pflicht-Check, Rollenkonzept, Notfallplan]

Verfahrensgarantien: [Betroffenenrechte: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch — Implementierung]

5. Konsultation

- Datenschutzbeauftragter eingebunden (Paragraf 38 BDSG / Art. 35 II DSGVO)
- Betroffene oder Vertreter angehört (Art. 35 IX)
- Bei verbleibendem hohem Restrisiko trotz Maßnahmen: Konsultation Aufsichtsbehörde (Art. 36)

6. Restrisiko-Bewertung und Ergebnis

Restrisiko nach Maßnahmen: [niedrig/mittel/hoch]

Entscheidung: [Verarbeitung zulässig / Konsultation Aufsichtsbehörde / Verarbeitung nicht möglich]

Folgepflicht: regelmäßige Überprüfung; Reevaluation bei Änderungen.

Verwendungskontrolle

- Verarbeitungsvorgang, Zweck, Rechtsgrundlage, Datenkategorien, Betroffene und Empfänger vollständig erfassen.
- Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit, Schutzbedarf und Restrisiko nicht vermischen.
- TOMs, Löschfristen, Rollenverteilung, Drittlandbezug und Auftragsverarbeitung gesondert dokumentieren.
- Bei hohem Restrisiko Konsultationsbedarf der Aufsichtsbehörde ausdrücklich entscheiden.

Ausfüllfelder

- [Verantwortlicher + DSB]
- [Verarbeitungstätigkeit]
- [Rechtsgrundlage]
- [Datenkategorien]
- [Empfänger]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

aufhebungsvertrag-arbeitsverhaeltnis.odt

fachanwalt-arbeitsrecht/aufhebungsvertrag-arbeitsverhaeltnis.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Aufhebungsvertrag (Arbeitsverhältnis)

Aufhebungsvertrag

zwischen

[Firma der Arbeitgeberin] GmbH/AG, [Anschrift], vertreten durch [gesetzl. Vertreter]

- nachfolgend “Arbeitgeber” -

und

[Vorname Nachname Arbeitnehmer], geboren [Geburtsdatum], [Anschrift]

- nachfolgend “Arbeitnehmer” -

Präambel

Die Parteien sind sich darüber einig, dass das Arbeitsverhältnis im beiderseitigen Einvernehmen beendet wird, um eine streitige Auseinandersetzung zu vermeiden. Die Initiative zur Beendigung geht von [Arbeitgeber/Arbeitnehmer] aus.

Paragraf 1 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

- (1) Das zwischen den Parteien bestehende Arbeitsverhältnis vom [Eintrittsdatum] endet aus betriebsbedingten Gründen im gegenseitigen Einvernehmen mit Ablauf des [Beendigungsdatum].
- (2) [Wenn unwiderrufliche Freistellung gewünscht:] Der Arbeitnehmer wird ab [Freistellungsdatum] unter Fortzahlung der vereinbarten Vergütung und unter Anrechnung von Resturlaub und Zeitguthaben unwiderruflich von der Arbeitsleistung freigestellt. Etwaige Zwischenverdienste werden gemäß Paragraf 615 Satz 2 BGB angerechnet/nicht angerechnet [Streichung markieren].

<<Hinweis: Pauschale formularmäßige Freistellungsklauseln sind nach Rechtsprechungslinie des BAG (zuletzt 25.03.2026 - 5 AZR 108/25, live verifizieren) AGB-rechtlich kritisch. Im Einzelvertrag mit konkretem Anlass dagegen unproblematisch.>>

Paragraf 2 Abfindung

- (1) Der Arbeitgeber zahlt dem Arbeitnehmer als Ausgleich für den Verlust des Arbeitsplatzes eine einmalige Abfindung in Höhe von [Betrag] EUR brutto entsprechend Paragraf 24 Nr. 1 EStG (Paragraf 34 EStG Fünftelregelung).
- (2) Die Abfindung ist fällig mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses und wird auf das dem Arbeitgeber bekannte Gehaltskonto des Arbeitnehmers überwiesen.
- (3) <<Hinweis: Steuerbegünstigung nach Paragraf 34 EStG nur, wenn Auszahlung zusammengeballt in einem Veranlagungszeitraum erfolgt. Bei Splitting in zwei Jahre fällt Privileg weg.>>

Paragraf 3 Resturlaub und Zeitguthaben

- (1) Der Arbeitnehmer hat zum Beendigungsdatum noch [Anzahl] Tage Resturlaub. Dieser wird [in natura während der Freistellung gewährt / mit Beendigung in Geld abgegolten in Höhe von [Betrag] EUR].
- (2) Hinsichtlich des gesetzlichen Mindesturlaubs gilt: Im bestehenden Arbeitsverhältnis kann auf den gesetzlichen Mindesturlaub nicht wirksam verzichtet werden (BAG-Linie 03.06.2025 - 9 AZR 104/24, live verifizieren); vertraglicher Mehrurlaub und Urlaubsabgeltung nach Beendigung sind disponibel.

Paragraf 4 Vergütung, Variable, Boni

- (1) Bis zum Beendigungsdatum erhält der Arbeitnehmer die vertraglich vereinbarte Vergütung ungekürzt.
- (2) Variable Vergütungsbestandteile, Tantiemen und Boni werden anteilig (pro rata temporis) abgerechnet. Bemessungszeitraum: [Jan-Dez/Geschäftsjahr]; Stichtag:

[Beendigungsdatum].

Paragraf 5 Sperrzeit Arbeitslosengeld

Der Arbeitnehmer wurde vom Arbeitgeber/dem unterzeichnenden Rechtsanwalt darauf hingewiesen, dass der Aufhebungsvertrag eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld nach Paragraf 159 SGB III auslösen kann, soweit die Voraussetzungen vorliegen. Die Parteien empfehlen rechtzeitige Vorsprache bei der Agentur für Arbeit.

Paragraf 6 Wettbewerbsverbot, Geheimhaltung, Datenrückgabe

- (1) Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist [vereinbart und folgt aus dem Arbeitsvertrag vom (Datum) / wird mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses einvernehmlich aufgehoben].
- (2) Die Verschwiegenheitspflichten aus dem Arbeitsvertrag und dem GeschGehG bleiben über das Vertragsende hinaus bestehen.
- (3) Der Arbeitnehmer gibt sämtliche Arbeitsmittel, Firmenfahrzeug, Laptop, Schlüssel, Datenträger und Unterlagen mit dem Beendigungsdatum zurück.

Paragraf 7 Zeugnis

Der Arbeitgeber erteilt dem Arbeitnehmer ein qualifiziertes Arbeitszeugnis (Paragraf 109 GewO). Inhalt und Wortlaut werden in einer Anlage zu diesem Vertrag oder bis spätestens [Datum] separat abgestimmt. Bei Streitigkeiten zum Wortlaut gilt die BAG-Linie zur Beweislast (live verifizieren auf bundesarbeitsgericht.de).

Paragraf 8 Erledigungsklausel

- (1) Mit Erfüllung dieses Vertrages sind sämtliche wechselseitigen Ansprüche der Parteien aus dem Arbeitsverhältnis - gleich aus welchem Rechtsgrund, ob bekannt oder unbekannt - abschliessend erledigt.
- (2) Hiervon ausgenommen sind: a) Anspruch auf das qualifizierte Arbeitszeugnis (Paragraf 7), b) Anspruch auf Auskunft und Auszahlung des nicht abgelösten gesetzlichen Mindesturlaubs (BAG 03.06.2025 - 9 AZR 104/24), c) Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung, d) unverjährte Ansprüche aus vorsätzlichen Pflichtverletzungen.

Paragraf 9 Schlussbestimmungen

- (1) Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform; das gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt.
- (3) Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist [Sitz Arbeitgeber], soweit gesetzlich zulässig.

[Ort], den [Datum]

Arbeitgeber Arbeitnehmer

Verwendungskontrolle

- Sperrzeit-, Ruhens-, Steuer- und Sozialversicherungsfolgen vor Unterzeichnung gesondert beraten und dokumentieren.
- Beendigungsdatum, Abfindungsformel, variable Vergütung, Urlaub, Freistellung und Rückgabegegenstände rechnerisch abgleichen.
- Zeugnis, Turboklausel, Verschwiegenheit, Ausgleichsklausel und Wettbewerbsfragen bewusst wählen.
- Bedenkzeit, Vertretungsmacht und Drucksituation festhalten, damit kein späterer Anfechtungsangriff offen bleibt.

Ausfüllfelder

- [Firma der Arbeitgeberin]
- [Anschrift Arbeitgeber]
- [gesetzl. Vertreter Arbeitgeber]
- [Vorname Nachname Arbeitnehmer]
- [Geburtsdatum]
- [Anschrift Arbeitnehmer]
- [Eintrittsdatum]
- [Beendigungsdatum]
- [Freistellungsdatum]
- [Abfindungsbetrag]
- [Anzahl Resturlaubstage]
- [Sitz Arbeitgeber]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

kuendigungsschutzklage-paragraf-4-kschg.odt

fachanwalt-arbeitsrecht/kuendigungsschutzklage-paragraf-4-kschg.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Klageschrift Kündigungsschutzklage (Paragraf 4 KSchG)

An das Arbeitsgericht [Ort]

[Straße, Hausnummer]

[PLZ Ort]

Klage

des [Vorname Nachname], geboren am [Geburtsdatum], wohnhaft [Anschrift]

- Kläger -

vertreten durch [Rechtsanwalt/Rechtsanwältin], [Kanzlei], [Anschrift]

gegen

die [Firma der Beklagten] GmbH/AG, vertreten durch die Geschäftsführung/den Vorstand

[Name], [Anschrift]

- Beklagte -

wegen Kündigungsschutzklage

Streitwert: vorläufig festgesetzt auf [Bruttomonatsgehalt x 3] EUR (Paragraf 42 II GKG: ein Vierteljahresverdienst).

Anträge

Namens und in Vollmacht der Klägerseite stelle ich folgende Anträge:

1. Es wird festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis der Parteien durch die Kündigung der Beklagten vom [Datum der Kündigungserklärung], zugegangen am [Zugangsdatum], nicht aufgelöst worden ist.
2. Hilfsweise: Festzustellen, dass das Arbeitsverhältnis auch durch andere Beendigungstatbestände nicht aufgelöst worden ist und über den [vom Arbeitgeber genannten Beendigungstermin] hinaus zu unveränderten Bedingungen fortbesteht.
3. Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerseite über den Ablauf der Kündigungsfrist hinaus zu den bisherigen Arbeitsbedingungen als [Position] weiter zu beschäftigen (allgemeiner Weiterbeschäftigungsanspruch nach BAG GS, st. Rspr., live verifizieren auf bundesarbeitsgericht.de).

Sachverhalt

Die Klägerseite ist seit [Eintrittsdatum] bei der Beklagten als [Position] zu einem Bruttomonatsentgelt von [Betrag] EUR beschäftigt. Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt [Stunden/Woche].

Mit Schreiben vom [Datum der Kündigung], zugegangen am [Zugangsdatum] - [Zustellungsart: per Bote / Einschreiben / persönliche Übergabe] - hat die Beklagte das Arbeitsverhältnis [ordentlich / außerordentlich; mit/ohne soziale Auslaufzeit] zum [Beendigungsdatum] gekündigt. Die Kündigung ist als Anlage K 1 beigelegt.

[Wenn besonderer Kündigungsgrund von Arbeitgeber genannt: hier kurz beschreiben und bestreiten. Wenn keine Begründung vorgetragen: hierauf hinweisen.]

Die Beklagte beschäftigt regelmäßig mehr als 10 Arbeitnehmer (Vollzeitäquivalente; Paragraf 23 KSchG); das Kündigungsschutzgesetz findet Anwendung. Das Arbeitsverhältnis besteht länger als sechs Monate (Paragraf 1 Abs. 1 KSchG).

[Wenn Sonderkündigungsschutz greift - Schwangerschaft, Mutterschutz, Schwerbehinderung, Betriebsrat, Wahlvorstand -: hier ausführen und entsprechende Belege als Anlagen K2 ff. einführen.]

Rechtliche Würdigung

1. Klagefrist Paragraf 4 Satz 1 KSchG

Die Klage ist binnen drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung beim

Arbeitsgericht zu erheben. Die Kündigung ist am [Zugangsdatum] zugegangen; die Drei-Wochen-Frist endet am [Ablauf 3 Wochen]. Die Klageerhebung erfolgt rechtzeitig.

2. Unwirksamkeit der Kündigung

Die Kündigung ist aus folgenden Gründen unwirksam:

- a) **Soziale Rechtfertigung Paragraph 1 KSchG:** Die Beklagte hat keinen anerkannten Kündigungsgrund vorgetragen. [Wenn betriebsbedingt: Sozialauswahl bestritten. Wenn personenbedingt: Negativprognose bestritten. Wenn verhaltensbedingt: Pflichtverletzung bestritten oder fehlende Abmahnung gerügt.]
- b) **Anhörung des Betriebsrats** (Paragraph 102 BetrVG): [Wenn BR existiert: ordnungsgemäße Anhörung bestritten / Vorliegen der Stellungnahme gerügt.]
- c) **Form Paragraph 623 BGB:** [Wenn elektronisch zugegangen oder Unterschrift fraglich: hier rügen.]
- d) **Massenentlassung Paragraph 17 KSchG:** [Wenn Schwellenwerte berührt: Anzeigemangel rügen.]

Beweismittel

Zum Beweis der Sachverhaltsangaben dienen:

- Anlage K 1: Kündigungsschreiben der Beklagten vom [Datum]
- Anlage K 2: Arbeitsvertrag vom [Datum]
- Anlage K 3: [weitere relevante Unterlagen, z. B. Lohnabrechnungen, Schriftverkehr, BR-Anhörung]
- Zeugnis [Name, Adresse] zum Beweis von [Beweisthema]
- Parteivernehmung der Klägerseite (Paragraph 448 ZPO)

Vergütungsanspruch / Annahmeverzug

Die Klägerseite hält sich zur Erfüllung ihrer Arbeitsleistung weiter bereit und befindet sich in Annahmeverzug (Paragraph 615 BGB iVm Paragraph 11 KSchG). Vergütungsansprüche für den Zeitraum nach Ablauf der Kündigungsfrist werden gesondert geltend gemacht; eine Bezifferung erfolgt im Verlauf des Verfahrens.

Schluss

Es wird beantragt, einen Güetermin baldmöglichst zu bestimmen (Paragraph 54 ArbGG).

[Ort], den [Datum]

[Unterschrift Rechtsanwalt/Rechtsanwältin]

[Name in Druckbuchstaben, Berufsbezeichnung]

Verwendungskontrolle

- Zugang der Kündigung und Dreiwochenfrist taggenau berechnen; nachträgliche Zulassung nur als Rettungspfad markieren.
- KSchG-Anwendbarkeit, Sonderkündigungsschutz, Betriebsratsanhörung und Schriftform jeweils eigenständig prüfen.
- Weiterbeschäftigungsantrag, Annahmeverzug und Vergleichsziel mit Mandantenauftrag abstimmen.
- Anlagen K 1 ff. in derselben Reihenfolge führen wie Tatsachenvortrag und Beweisangebote.

Ausfüllfelder

- [Vorname Nachname Kläger]
- [Geburtsdatum]
- [Anschrift Kläger]
- [Rechtsanwalt/Rechtsanwältin]
- [Kanzlei]
- [Firma der Beklagten]
- [Anschrift Beklagte]

- [Geschäftsführung/Vorstand]
- [Eintrittsdatum]
- [Position]
- [Bruttomonatsentgelt]
- [Stunden/Woche]
- [Datum der Kündigung]
- [Zugangsdatum]
- [Zustellungsart]
- [Ordentlich/Außerordentlich]
- [Beendigungsdatum]
- [Ablauf 3 Wochen]
- [Ort des Arbeitsgerichts]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

erbscheinantrag-paragraf-2353-bgb.odt

fachanwalt-erbrecht/erbscheinantrag-paragraf-2353-bgb.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Erbscheinantrag (Paragraf 2353 BGB, Paragrafen 352 ff. FamFG)

An das Amtsgericht [Ort] — Nachlassgericht —

[Anschrift]

Nachlasssache [Verstorbener Vorname Nachname], verstorben am [Sterbedatum] in

[Sterbeort]

Az. [Nachlassgericht-Az., wenn schon eröffnet]

Antrag auf Erteilung eines Erbscheins

Namens und in Vollmacht von [Antragsteller], geboren [Datum], wohnhaft [Anschrift], beantragen wir die Erteilung eines Erbscheins, der den Antragsteller als [Allein-Erben / Mit-Erben zu [Bruchteil]] des am [Sterbedatum] verstorbenen [Erblasser Name] ausweist.

1. Erblasser

Name: [Erblasser]

Geboren: [Datum, Ort]

Gestorben: [Datum, Ort]

Letzter gewöhnlicher Aufenthalt: [Ort]

Familienstand bei Tod: [verheiratet/verwitwet/geschieden/ledig]

2. Berufungsgrund

[Option A — Gesetzliche Erbfolge:] Die Berufung des Antragstellers folgt aus gesetzlicher Erbfolge. Verwandtschaftsgrad: [Kind / Ehegatten / sonstige]. Erbquote: [Anteil] (BGB Paragrafen 1924 ff., bei Ehegatten zusätzlich Paragraf 1371 BGB Zugewinnngemeinschaft).

[Option B — Testamentarische Erbfolge:] Die Berufung folgt aus dem Testament des Erblassers vom [Datum]; dieses ist als Anlage A1 beigelegt. Das Testament wurde am [Datum] vom Nachlassgericht eröffnet (Paragraf 348 FamFG).

[Option C — Erbvertrag:] Die Berufung folgt aus dem Erbvertrag vom [Datum] (notariell beurkundet, UR-Nr. [Nr.], Notar [Name]).

3. Andere Erben / Pflichtteilsberechtigte

[Liste aller bekannten weiteren gesetzlichen Erben / Pflichtteilsberechtigten mit Anschriften zur Anhörung nach Paragraf 352a FamFG.]

4. Nachlassumfang (vorläufig)

Aktiva (geschätzt): [Betrag] EUR — bestehend aus [Immobilien, Konten, Wertpapieren etc.]

Passiva (geschätzt): [Betrag] EUR

Der Wert ist erforderlichlich zur Bemessung des Geschäftswerts (Paragraf 40 GNotKG).

5. Eidesstattliche Versicherung

Die Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung gemäß Paragraf 352 FamFG wird angekündigt; sie wird im Anhörungstermin abgegeben.

Anlagen

- A1: Sterbeurkunde
- A2: Testament / Erbvertrag (bei Vorhandensein)
- A3: Geburtsurkunden der Erben
- A4: Heiratsurkunde Erblasser (sofern verheiratet)
- A5: Familienstammbuch / Personenstandsregister
- A6: Verzicht-/Ausschlagungserklärungen Dritter (sofern relevant)

[Ort], [Datum]

[Rechtsanwalt/Rechtsanwältin]

Verwendungskontrolle

- Erbfolge, Güterstand, Ausschlagungen, Pflichtteilsrechte und lebzeitige Verfügungen sauber voneinander trennen.
- Personenstandsurkunden, Testamentseröffnung und eidesstattliche Versicherung vor Antragstellung vollständig prüfen.
- Quoten nicht schätzen: gesetzliche und testamentarische Erbteile rechnerisch ausweisen.
- Nachlassgericht, örtliche Zuständigkeit und Kostenwert mit Nachlassverzeichnis abgleichen.

Ausfüllfelder

- [Erblasser]
- [Sterbedatum + -ort]
- [Antragsteller + Geburtsdatum + Anschrift]
- [Berufungsgrund]
- [Nachlasswert]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

scheidungsantrag-paragraf-133-famfg.odt

fachanwalt-familienrecht/scheidungsantrag-paragraf-133-famfg.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Scheidungsantrag (Paragraf 133 FamFG, Paragraphen 1564 ff. BGB)

An das Amtsgericht — Familiengericht — [Ort]

[Anschrift]

Scheidungsantrag

der [Vorname Nachname], geboren am [Datum], wohnhaft [Anschrift]

— Antragstellerin —

vertreten durch [Anwalt/Anwältin], [Kanzlei]

gegen

[Vorname Nachname Antragsgegner], geboren [Datum], wohnhaft [Anschrift]

— Antragsgegner —

Anträge

1. Die am [Eheschließungsdatum] vor dem Standesamt [Ort], Reg.-Nr. [Nr.], geschlossene Ehe wird geschieden (Paragraf 1564 BGB).
2. Im Verbund wird der Versorgungsausgleich durchgeführt (Paragraf 137 II 2 FamFG i. V. m. VersAusglG).
3. [Optional: weitere Verbundsachen — Unterhalt, Zugewinn, elterliche Sorge, Hausrat]
4. Die Antragstellerin wird von den Verfahrenskosten freigestellt; hilfsweise wird Verfahrenskostenhilfe beantragt.

Sachverhalt

Die Parteien sind seit dem [Eheschließungsdatum] verheiratet. Kinder aus der Ehe: [Anzahl, Namen, Geburtsdaten — wenn keine: “Aus der Ehe sind keine gemeinsamen Kinder hervorgegangen.”].

Die Parteien leben seit dem [Trennungsdatum] dauernd getrennt; das Trennungsjahr ist abgelaufen (Paragraf 1567 BGB). Eine Wiederherstellung der ehelichen Lebensgemeinschaft ist nicht zu erwarten; die Ehe ist gescheitert (Paragraf 1565 I BGB).

Die Antragstellerin und der Antragsgegner sind sich [einig / nicht einig] hinsichtlich der Scheidung. [Wenn einvernehmlich: Antragsgegner stimmt nach Paragraf 1566 I BGB zu.]

Belege

- Anlage A1: Heiratsurkunde Standesamt [Ort]
- Anlage A2: Geburtsurkunden der Kinder (sofern vorhanden)
- Anlage A3: Erklärung Antragsgegner zur Scheidung (sofern liegt vor)
- Anlage A4: Auskunft-Fragebogen Versorgungsausgleich (V10)

[Ort], den [Datum]

[Rechtsanwalt/Rechtsanwältin]

Verwendungskontrolle

- Trennungsdatum, gewöhnlichen Aufenthalt, internationale Bezüge und Anwaltszwang vor Einreichung prüfen.
- Versorgungsausgleich, Unterhalt, Zugewinn, Sorge und Umgang nur aufnehmen, wenn Verbund oder Auftrag das trägt.
- Personenstandsurkunden, Heiratsurkunde und Geburtsurkunden der Kinder als Anlagen sauber bezeichnen.
- Verfahrenskostenhilfe, Eilbedarf und Zustelladresse gesondert entscheiden.

Ausfüllfelder

- [Antragstellerin Name, Geburtsdatum, Anschrift]

- [Antragsgegner Name, Geburtsdatum, Anschrift]
- [Eheschließungsdatum]
- [Standesamt + Reg.-Nr.]
- [Trennungsdatum]
- [Kinder Namen + Geburtsdaten]
- [Familiengerichts-Ort]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

anfechtungsklage-paragraf-246-aktg.odt

fachanwalt-handels-gesellschaftsrecht/anfechtungsklage-paragraf-246-aktg.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Anfechtungsklage Hauptversammlungsbeschluss (Paragraf 246 AktG)

An das Landgericht [Sitz Gesellschaft] — Kammer für Handelssachen —

Anfechtungsklage

des / der

[Aktionär Name], [Anschrift], Aktionär:in mit [Anzahl] Aktien

— Kläger:in —

vertreten durch [Anwalt]

gegen

[Gesellschaft AG/SE], [Anschrift], vertreten durch den Vorstand

— Beklagte —

Anträge

1. Der in der Hauptversammlung der Beklagten vom [Datum HV] gefasste Beschluss zu TOP [Nr.] mit folgendem Inhalt: “[Beschlusswortlaut]” wird für nichtig erklärt (Paragraf 246 Abs. 1 AktG).
2. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

Begründung

1. Klagefrist Paragraf 246 Abs. 1 AktG

Die HV fand am [Datum] statt; die Klage wird binnen eines Monats nach dem Beschluss erhoben. Frist gewahrt.

2. Anfechtungsbefugnis Paragraf 245 AktG

Die Klägerseite ist Aktionär:in der Beklagten (Paragraf 245 Nr. 1 AktG), in der HV erschienen, hat Widerspruch zur Niederschrift erklärt (Anlage A1: Niederschrift, Anlage A2: Widerspruchserklärung).

3. Anfechtungsgründe Paragraf 243 AktG

Der Beschluss verstößt gegen Gesetz oder Satzung (Paragraf 243 Abs. 1 AktG): [Konkreter Verstoß, z. B. Verletzung des Auskunftsrechts Paragraf 131 AktG / Verletzung des Beschlussquorums / Verletzung Treuepflicht].

[Konkrete Subsumtion mit Tatsachenangaben.]

Beweismittel

Anlage A1: HV-Niederschrift

Anlage A2: Widerspruchserklärung

Anlage A3: Tagesordnung + Einladung

Zeugen [Namen]

Parteivernehmung Klägerseite

[Ort], [Datum]

[Anwalt]

Verwendungskontrolle

- Beschlussdatum, Bekanntmachung, Klagefrist, Zuständigkeit und Aktivlegitimation lückenlos belegen.
- Formelle Einberufungs-, Teilnahme-, Auskunfts- und Beurkundungsfehler getrennt von materiellen Mängeln prüfen.
- Freigabeverfahren, Registerdruck und Vergleichsfenster taktisch vorwegdenken.
- Anlagen nach Einladung, Teilnehmerverzeichnis, Protokoll, Beschluss und Korrespondenz sortieren.

Ausfüllfelder

- [Aktionär + Anschrift]
- [Aktienanzahl]
- [Gesellschaft]
- [Sitz Gesellschaft]
- [Datum HV]
- [Beschluss-TOP + Wortlaut]
- [Konkreter Verstoß]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

glaebigerantrag-paragraf-14-inso.odt

fachanwalt-insolvenz-sanierungsrecht/glaebigerantrag-paragraf-14-inso.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Gläubigerantrag (Paragraf 14 InsO)

An das Amtsgericht [Ort] — Insolvenzgericht —

[Anschrift]

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

des Gläubigers

[Gläubiger Name/Firma], [Anschrift], vertreten durch [Anwalt/Anwältin]

über das Vermögen

der [Schuldner Firma], [HR-Eintragung], gesetzl. Vertretung [Name], Geschäftsanschrift

[Anschrift]

— Schuldner —

1. Antrag

Es wird beantragt, das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Schuldnerin zu eröffnen (Paragraf 14 InsO).

2. Forderung des Gläubigers

Der Gläubiger hat gegen die Schuldnerin eine fällige und vollstreckbare Forderung in Höhe von [Betrag] EUR. Sie ergibt sich aus [Rechtsgrund, z. B. Werklohnforderung, Mietrückstand, Darlehensrückzahlung].

Belege: vollstreckbarer Titel (Anlage A1: [z. B. Versäumnisurteil LG (Ort) (Az.) vom (Datum)]) und Mahnungen Anlage A2, A3.

3. Eröffnungsgrund

[Option A — Zahlungsunfähigkeit Paragraf 17 InsO:] Die Schuldnerin ist zahlungsunfähig. Trotz Mahnung und Vollstreckungsversuch ist die titulierte Forderung nicht beglichen.

Vollstreckungsversuch durch Gerichtsvollzieher [Name] am [Datum] erfolglos (Anlage A4 — Pfändungsprotokoll). Damit ist die Zahlungsunfähigkeit indiziert (Paragraf 17 Abs. 2 Satz 2 InsO).

[Option B — Drohende Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung:] Aus folgenden Tatsachen ergibt sich Überschuldung gem. Paragraf 19 InsO: [Liquiditätsplan, Bilanzbild, Verbindlichkeiten-Saldenliste].

4. Rechtsschutzbedürfnis

Das rechtliche Interesse des Gläubigers an der Verfahrenseröffnung besteht darin, dass die Forderung im Falle eines Wettbewerbs einer geordneten anteiligen Befriedigung zugeführt wird (Paragrafen 174 ff. InsO).

5. Anlagen

- A1: Vollstreckbarer Titel
- A2-A3: Mahnungen
- A4: Fruchtloser Vollstreckungsversuch
- A5: HR-Auszug Schuldnerin
- A6: Vollmacht

[Ort], [Datum]

[Rechtsanwalt/Rechtsanwältin]

Verwendungskontrolle

- Forderung, Fälligkeit, Glaubhaftmachung, Titelstand und Vollstreckungsversuche streng voneinander trennen.
- Insolvenzgrund nicht behaupten, sondern mit Zahlungseinstellung, erfolgloser Vollstreckung oder weiteren Indizien belegen.

- Missbrauchsrisiko, Kostenvorschuss und Rücknahmestrategie vor Einreichung mit dem Gläubiger klären.
- Anlagen so ordnen, dass Forderung und Insolvenzindiz jeweils ohne Suche nachvollziehbar sind.

Ausfüllfelder

- [Gläubiger Name/Firma + Anschrift]
- [Schuldner + HR + Anschrift]
- [Forderungsbetrag]
- [Rechtsgrund + Titel-Daten]
- [Eröffnungsgrund]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

befundherausgabe-paragraf-630g-bgb.odt

fachanwalt-medizinrecht/befundherausgabe-paragraf-630g-bgb.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Aufforderung zur Herausgabe der Behandlungsdokumentation (Paragraf 630g BGB)

An die [Klinik / Praxis] [Name]

[Anschrift]

Patientensache: [Patientenname], geboren [Datum]

Behandlungszeitraum: [von - bis]

Aktenzeichen Klinik: [Pat.-Nr.]

Antrag auf Einsichtnahme und Kopien der Behandlungsdokumentation

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und in Vollmacht des oben genannten Patienten (Vollmacht als Anlage V1) bitte ich Sie um Einsichtnahme in die vollständige Patientenakte sowie um Aushändigung von Kopien aller Behandlungsunterlagen gem. Paragraf 630g Abs. 1 und 2 BGB.

Der Anspruch umfasst:

- vollständige Behandlungsdokumentation (Paragraf 630f BGB)
- alle bildgebenden Befunde (Röntgen, CT, MRT, Sonographie)
- Laborbefunde, EKGs, OP-Berichte, Anästhesieprotokolle, Pflegedokumentation
- Korrespondenz mit weiteren Behandlern
- ePA-Daten (sofern angeschlossen)

Form und Frist

Wir bitten um Aushändigung in elektronischer Form (PDF, DICOM-Bilder) per beA an die unten genannte Adresse. Hilfsweise per Post.

Frist: 14 Tage ab Zugang dieses Schreibens. Bei Fristablauf werden wir die Herausgabe gerichtlich nach Paragraf 630g BGB durchsetzen und die hierdurch entstehenden Kosten geltend machen.

Kostentragung

Die durch die Anfertigung von Kopien entstehenden Kosten werden vom Patienten getragen (Paragraf 630g Abs. 2 Satz 2 BGB). Bitte teilen Sie die voraussichtlichen Kosten vorab mit.

Rechtlicher Hintergrund

Das Einsichtsrecht ist umfassend und kann nur in seltenen Ausnahmefällen (Paragraf 630g Abs. 1 Satz 1 BGB: erhebliche therapeutische Gründe / Rechte Dritter) verweigert werden; Einschränkungen sind zu begründen. Verweigerungsentscheidungen sind anfechtbar.

Mit freundlichen Grüßen

[Rechtsanwalt/Rechtsanwältin]

Verwendungskontrolle

- Patientenstellung, Bevollmächtigung, Identität und Umfang der gewünschten Unterlagen vor Versand festlegen.
- Befunddaten, Bildgebung, OP-Berichte, Pflegekurve, Aufklärung und Abrechnung ausdrücklich einzeln anfordern.
- Frist, elektronisches Format, Kostenerstattung und Herausgabe an Behandler oder Kanzlei klar formulieren.
- Bei Ablehnung sofort Datenschutz- und Patientenrechtpefad sowie einstweilige Sicherung prüfen.

Ausfüllfelder

- [Klinik/Praxis Name + Anschrift]
- [Patientenname + Geburtsdatum]

- [Behandlungszeitraum]
- [Pat.-Nr.]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

mietminderung-anzeige-paragraf-536-bgb.odt

fachanwalt-miet-wohnungseigentumsrecht/mietminderung-anzeige-paragraf-536-bgb.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Mietminderungsanzeige (Paragraf 536 i. V. m. Paragraf 536c BGB)

An [Vermieter/Hausverwaltung]

[Anschrift]

Mietverhältnis Wohnobjekt [Adresse Wohnung]

Mietvertrag vom [Datum]

Mangelanzeige und Mietminderung

1. Mangel

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir Ihnen — namens und in Vollmacht unserer Mandantschaft, Frau/Herrn [Mietername], wohnhaft in der oben genannten Wohnung — die folgenden Mängel der Mietsache an (Paragraf 536c BGB):

[Beschreibung des Mangels, z. B. Schimmelbildung im Schlafzimmer / Heizungsausfall / Wasserschaden in der Küche]

Der Mangel besteht seit [Datum]. Beweismittel: [Fotos, Sachverständigengutachten, Zeugen]. Anlagen [Aufzählung].

2. Mietminderung

Aufgrund des Mangels mindert sich die Miete kraft Gesetzes nach Paragraf 536 Abs. 1 BGB. Die Mietminderung ist nicht von einer Erklärung abhängig, sondern tritt automatisch ein (BGH VIII ARZ 2/02 v. 17.07.2002, live verifizieren auf bundesgerichtshof.de).

Wir setzen die Mietminderung mit Wirkung ab [Datum] auf [Prozentsatz] % der Bruttokaltmiete an. Dies entspricht einer monatlichen Minderung von [Betrag] EUR.

3. Fristsetzung zur Mangelbeseitigung

Wir setzen Ihnen hiermit eine Frist zur Mangelbeseitigung bis zum [Datum, mindestens 14 Tage].

Sollte die Mangelbeseitigung nicht fristgerecht erfolgen, behält sich unsere Mandantschaft folgende Rechte vor:

- Ersatzvornahme auf Kosten des Vermieters (Paragraf 536a Abs. 2 BGB)
- Schadensersatz (Paragraf 536a Abs. 1 BGB)
- Außerordentliche Kündigung (Paragraf 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB) bei nicht-Behebung wesentlicher Mängel
- Klage auf Mangelbeseitigung (Paragraf 535 Abs. 1 Satz 2 BGB)

4. Zurückbehaltungsrecht

Soweit die Mangelbeseitigung weiterhin unterbleibt, behält sich die Mandantschaft die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts an der nicht durch Minderung erfassten Restmiete vor (Paragraf 320 BGB).

Mit freundlichen Grüßen

[Rechtsanwalt/Rechtsanwältin]

Verwendungskontrolle

- Mangelbeginn, Anzeigezeitpunkt, Beeinträchtigung, Fotos, Zeugen und Zutrittsangebot konkretisieren.
- Minderung, Zurückbehaltung, Vorschuss und Schadensersatz nicht vermischen.
- Frist zur Mängelbeseitigung realistisch setzen und Zugang beweissicher gestalten.
- Nebenkosten, Modernisierung und Eigenverschulden als Gegenargumente vorab prüfen.

Ausfüllfelder

- [Mietername]
- [Adresse Wohnung]
- [Mangelbeschreibung]
- [Mangel-Beginn]
- [Minderungs-Prozentsatz]
- [Frist Mangelbeseitigung]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

widerspruch-sozialleistungsbescheid-paragraf-78-sgg.odt

fachanwalt-sozialrecht/widerspruch-sozialleistungsbescheid-paragraf-78-sgg.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Widerspruch gegen Sozialleistungsbescheid (Paragraf 84 SGG / Paragraf 36 VwVfG)

An [Sozialleistungsträger]

[Anschrift]

Aktenzeichen: [Az.]

Bescheid vom [Datum], zugegangen am [Zugangsdatum]

Widerspruch

Namens und in Vollmacht von [Mandant Name, geb. (Datum), Adresse] (Anlage V1) lege ich gegen den oben genannten Bescheid hiermit

WIDERSPRUCH

ein (Paragraf 84 SGG, einmonatige Widerspruchsfrist ab Zugang).

1. Anträge

1. Den angefochtenen Bescheid aufzuheben.
2. Hilfsweise: Den Bescheid zugunsten der Mandantschaft so abzuändern, dass [Konkrete Änderung; z. B. Leistung in Höhe von (Betrag) gewährt wird].
3. Hinsichtlich der Aussetzung der Vollziehung von Nachforderungen wird ggf. parallel beantragt; [siehe Eilantrag Paragraf 86b SGG].

2. Sachverhalt

[Lebenssituation Mandant; Antragsverlauf; tatsächliche und rechtliche Streitpunkte.]

3. Rechtliche Begründung

Der Bescheid ist rechtswidrig, weil [konkrete Begründung]:

- [SGB II / SGB III / SGB V / SGB VI / SGB XII Normverstoß]
- [Verfahrensfehler Paragrafen 24, 33 SGB X (Anhörung, Sachverhaltsaufklärung)]
- [Beweismäßige Fehler — Überforderung der Mandantschaft, fehlende Antragsprüfung]

4. Beweismittel und Anlagen

Anlage W1: Bescheid

Anlage W2: Vollmacht

Anlage W3: [Ärztliche Atteste / Lohnabrechnungen / Mietvertrag / Belege

Krankenversicherung]

[Ort], [Datum]

[Rechtsanwalt / Sozialberatungsstelle]

Verwendungskontrolle

- Zugang, Monatsfrist, Rechtsbehelfsbelehrung und zuständige Widerspruchsstelle zuerst absichern.
- Leistungsart, Bedarf, Versicherungsstatus, medizinische Tatsachen und Mitwirkungslage getrennt darstellen.
- Akteneinsicht, Befundberichte und Amtsermittlung nach SGB X ausdrücklich anfordern.
- Eilverfahren nach Paragraf 86b SGG markieren, wenn Existenzsicherung, Gesundheit oder Pflege betroffen ist.

Ausfüllfelder

- [Sozialleistungsträger]
- [Mandant Daten]
- [Az.]

- [Bescheid-Datum + Zugang]
- [Konkrete Streitpunkte]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

akteneinsichtsantrag-paragraf-147-stpo.odt

fachanwalt-strafrecht/akteneinsichtsantrag-paragraf-147-stpo.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Akteneinsichtsantrag (Paragraf 147 StPO)

An die Staatsanwaltschaft [Ort] / das Amts-/Landgericht [Ort]

[Anschrift]

Akteneinsichtsantrag

in dem Ermittlungs-/Strafverfahren

gegen [Beschuldigter Vorname Nachname], geboren [Datum], wohnhaft [Anschrift]

wegen [Vorwurf, z. B. Diebstahls Paragraf 242 StGB, Az. [Az.]]

Namens und in Vollmacht des Beschuldigten zeige ich die Verteidigung an und beantrage:

Antrag

1. Akteneinsicht in die vollständige Verfahrensakte einschließlich aller Beweismittelaktenstücke, Asservate, Sonderbände und Spurenakten zu gewähren (Paragraf 147 Abs. 1 StPO).
2. Die Akten in unsere Kanzlei zu übersenden / digitalen Aktenzugriff einzurichten (Paragraf 32f StPO).
3. Hilfsweise: Akteneinsicht in den Gerichtsräumen zu ermöglichen.

Begründung

Akteneinsicht ist Voraussetzung effektiver Verteidigung (Art. 6 Abs. 3 lit. b EMRK, Paragraf 137 StPO, Paragraf 147 StPO). Ohne Kenntnis des Akteninhalts ist eine sachgerechte Einlassung des Beschuldigten ausgeschlossen.

Soweit auf die Aufrechterhaltung des Untersuchungserfolgs nach Paragraf 147 Abs. 2 Satz 1 StPO Bezug genommen wird, ist gegenüber dem inhaftierten Beschuldigten gemäß Paragraf 147 Abs. 2 Satz 2 StPO Akteneinsicht in haftrelevante Teile in jedem Fall zu gewähren (BVerfG-Linie, live verifizieren auf bundesverfassungsgericht.de).

[Wenn U-Haft: Hinweis auf Paragraf 119 StPO und Verhältnismäßigkeit der Haftfortdauer.]

Mit kollegialen Grüßen

[Rechtsanwalt/Rechtsanwältin] — Verteidiger:in

Verwendungskontrolle

- Verteidigungsanzeige, Vollmacht, Aktenzeichen, Haftstatus und Zuständigkeit vor Versand abgleichen.
- Haftrelevante Teile, Beweismittel, Asservate, Datenträger und Sonderbände ausdrücklich benennen.
- Bei Ablehnung Frist, Begründung, gerichtliche Entscheidung und Beschwerdepfad vorbereiten.
- Vor Einlassung keine Sachverhaltsversion festlegen, solange die Akte nicht ausgewertet ist.

Ausfüllfelder

- [Beschuldigter Name]
- [Geburtsdatum]
- [Anschrift]
- [Vorwurf + Az.]
- [StA-/Gerichts-Ort]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

einspruch-bussgeldbescheid-paragraf-67-owig.odt

fachanwalt-verkehrsrecht/einspruch-bussgeldbescheid-paragraf-67-owig.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Einspruch gegen Bussgeldbescheid (Paragraf 67 OWiG)

An die Bussgeldstelle [Behörde] / das Amtsgericht [Ort]

[Anschrift]

Az. [Az. der Bussgeldstelle]

Bussgeldbescheid vom [Datum], zugegangen am [Zugangsdatum]

Einspruch

Namens und in Vollmacht des Betroffenen

[Vorname Nachname], geboren [Datum], [Anschrift]

lege ich gegen den genannten Bussgeldbescheid hiermit form- und fristgerecht

EINSPRUCH

ein (Paragraf 67 OWiG).

Antrag

1. Der Bussgeldbescheid vom [Datum] wird aufgehoben.
2. Hilfsweise: Die Geldbuße wird auf das schuldangemessene Maß reduziert; das Fahrverbot entfällt.
3. Akteneinsicht wird beantragt (Paragraf 49 OWiG i. V. m. Paragraf 147 StPO; insbesondere Einsicht in die Rohmessdaten — BVerfG 12.11.2020, 2 BvR 1616/18, live verifizieren).

Begründung

Der Vorwurf [Verstoß, z. B. Geschwindigkeitsüberschreitung um X km/h] wird in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht bestritten.

[Wenn Messverfahren betroffen: Zweifel an Eichgültigkeit, Toleranzabzug, Bauartzulassung, Anlageprotokoll, Messprotokoll, Lichtbildqualität. Bei standardisiertem Messverfahren: BGH 4 StR 24/97 v. 30.10.1997, live verifizieren.]

[Wenn Fahrerermittlung streitig: Identität des Fahrers bestritten; Hinweis auf Paragraf 13 StVZO.]

[Wenn Fahrverbot droht: Beruflicher Nachteil substantiiert (Schonfrist Paragraf 25 Abs. 2a StVG).]

[Ort], [Datum]

[Rechtsanwalt/Rechtsanwältin]

Verwendungskontrolle

- Zustellung und Zweiwochenfrist taggenau prüfen; Umschlag oder Zustellungsurkunde sichern.
- Fahreridentität, Messgerät, Eichung, Rohmessdaten, Beschilderung und Verjährung als getrennte Prüfpunkte führen.
- Fahrverbot, Punkte, Voreintragungen und berufliche Härte sofort abfragen.
- Akteneinsicht und Beweismittelzugang vor materieller Begründung priorisieren.

Ausfüllfelder

- [Betroffener Name + Geburtsdatum + Anschrift]
- [Az. Bussgeldbescheid]
- [Datum Bescheid]
- [Zugangsdatum]
- [Verstoß]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

deckungsklage-paragraf-100-vvg.odt

fachanwalt-versicherungsrecht/deckungsklage-paragraf-100-vvg.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Deckungsklage Haftpflichtversicherung (Paragraf 100 VVG)

An das Landgericht [Sitz Versicherer]

[Anschrift]

Klage

des [Kläger Name], [Anschrift]

— Kläger —

vertreten durch [Anwalt]

gegen

die [Versicherer-Gesellschaft], vertreten durch den Vorstand [Name], [Anschrift]

— Beklagte —

wegen Versicherungsleistung aus Haftpflichtversicherung

Streitwert: [Betrag] EUR

Anträge

1. Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger [Betrag] EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit [Verzugsdatum] zu zahlen.
2. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, den Kläger von der gegen ihn vom [Geschädigter Name] geltend gemachten Schadensersatzforderung aus dem Schadensereignis vom [Datum] freizustellen (Paragraf 100 VVG).
3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Sachverhalt

Der Kläger unterhält bei der Beklagten den Haftpflichtversicherungsvertrag Nr. [Pol.-Nr.] (Anlage K1).

Am [Schadensdatum] ereignete sich folgender versicherter Schadensfall: [Schilderung].

Mit Schreiben vom [Meldedatum] hat der Kläger den Schadensfall der Beklagten gemeldet (Anlage K2).

Die Beklagte hat die Deckung mit Schreiben vom [Ablehnungsdatum] abgelehnt (Anlage K3) mit folgender Begründung: [Ablehnungsgrund, z. B. Obliegenheitsverletzung Paragraf 28 VVG, Anzeigepflichtverletzung Paragraf 19 VVG, Ausschluss].

Rechtliche Würdigung

1. Versicherungsfall liegt vor

Der Anspruch ergibt sich aus dem Versicherungsvertrag i. V. m. Paragraf 100 VVG. Der Versicherungsfall (Schadensereignis im Geltungsbereich der Police) ist eingetreten.

2. Keine Leistungsausschlüsse

[Wenn Obliegenheitsverletzung gerügt: Belehrungserfordernis Paragraf 28 IV VVG; Kausalitätsgegenbeweis; BGH IV. Zivilsenat-Linie, live verifizieren.]

[Wenn Anzeigepflichtverletzung gerügt: Arglist Paragraf 22 VVG; Belehrung Paragraf 19 V VVG; BGH IV ZR 104/17 v. 04.04.2018, live verifizieren.]

3. Fälligkeit nach Paragraf 14 VVG

Mit Abschluss der zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Leistungsumfangs erforderlichen Erhebungen ist die Leistung fällig geworden. Verzug ist mit Ablauf der mit Mahnschreiben vom [Datum] gesetzten Frist eingetreten.

Beweismittel

Anlagen K1-K3, Zeugen [Namen, Adressen], Sachverständigengutachten (Paragraf 287 ZPO), Parteivernehmung.

[Ort], [Datum]

[Anwalt]

Verwendungskontrolle

- Versicherungsnehmer, Risikoort, Versicherungsfall, Deckungszeitraum und Obliegenheiten aus Police und Nachträgen ableiten.
- Ablehnungsschreiben nach Deckungsgrund, Ausschluss, Obliegenheit, Kausalität und Fristfolge zerlegen.
- Feststellungs- oder Leistungsklage sowie Nebenforderungen bewusst wählen.
- Schadenunterlagen, Korrespondenz, Gutachten und Fristen chronologisch in Anlagen bringen.

Ausfüllfelder

- [Kläger Name + Anschrift]
- [Versicherer]
- [Sitz Versicherer]
- [Pol.-Nr.]
- [Schadensdatum]
- [Geschädigter]
- [Schadensbetrag]
- [Verzugsdatum]
- [Ablehnungsdatum + -grund]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

patent-lizenz-kurzform-bilingual.odt

lizenzvertragsersteller/patent-lizenz-kurzform-bilingual.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Caution: This is an experimental working template. No liability, no warranty. For workflow exploration only; not legal advice. Must be reviewed by a lawyer before any use in a mandate.

Patent-Lizenzvertrag (Kurzform, bilingual DE/EN)

PATENT-LIZENZVERTRAG / PATENT LICENCE AGREEMENT

zwischen / between

[Lizenzgeber-Firma] (“Lizenzgeber” / “Licensor”), [Anschrift]

und / and

[Lizenznehmer-Firma] (“Lizenznehmer” / “Licensee”), [Anschrift]

Paragraf 1 Lizenzgegenstand / Licensed IP

(DE) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer eine [einfache / ausschließliche] Lizenz an dem in Anlage A bezeichneten Patent [Reg.-Nr.] (“Lizenzpatent”) für das Anwendungsfeld [Feld] im Territorium [Gebiet] ein.

(EN) Licensor hereby grants Licensee a [non-exclusive / exclusive] licence under the patent listed in Annex A (Reg. no. [Reg.-No.]) (the “Licensed Patent”) for the field of use of [Field] in the territory of [Territory].

Paragraf 2 Vergütung / Royalties

(DE) Der Lizenznehmer zahlt eine Running Royalty in Höhe von [X] % des Nettoumsatzes mit Lizenzprodukten, abzurechnen kalenderquartalsweise.

(EN) Licensee shall pay a running royalty of [X] % of Net Sales of Licensed Products, payable quarterly.

Paragraf 3 Laufzeit / Term

(DE) Der Vertrag läuft fest bis zum Ablauf des Lizenzpatents; außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund möglich.

(EN) The Agreement runs until the expiration of the Licensed Patent; termination for cause is permitted.

Paragraf 4 Vertraulichkeit / Confidentiality

(DE) Die Parteien halten Geschäftsgeheimnisse 5 Jahre über das Vertragsende hinaus vertraulich.

(EN) The Parties shall keep trade secrets confidential for 5 years beyond termination.

Paragraf 5 Rechtswahl und Gerichtsstand / Governing Law and Jurisdiction

(DE) Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist [Ort].

(EN) This Agreement shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany; the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) shall not apply. Jurisdiction: [City].

(DE) **Bei Divergenzen zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist die deutsche Fassung maßgebend.**

(EN) **In case of any discrepancy between the German and the English version, the German version shall prevail.**

[Ort/Place], [Datum/Date]

Lizenzgeber / Licensor Lizenznehmer / Licensee

Verwendungskontrolle

- Schutzrechte, Inhaberschaft, Registerstand, Territory, Field of Use und Exklusivität

- vor Unterzeichnung prüfen.
- Royalty-Mechanik, Audit-Recht, Mindestumsatz, Unterlizenzierung und Steuerabzug rechnerisch klären.
- Gewährleistung, Freedom-to-Operate, Verletzungsverteidigung und Rechtsbeständigkeit getrennt regeln.
- Deutsche Maßgeblichkeitsklausel und englische Arbeitsfassung auf Widersprüche prüfen.

Ausfüllfelder

- [Lizenzgeber-Firma + Anschrift]
- [Lizenznehmer-Firma + Anschrift]
- [Patent Reg.-Nr.]
- [Anwendungsfeld]
- [Territorium]
- [Royalty %]
- [Gerichtsstand]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

eigenbedarfskuendigung-paragraf-573-bgb.odt

mietrecht/eigenbedarfskuendigung-paragraf-573-bgb.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Eigenbedarfskündigung Wohnraum (Paragraf 573 II Nr. 2 BGB)

[Vermieter Name + Anschrift]

[Mieter Name + Anschrift]

Mietverhältnis Wohnung [Adresse]

Mietvertrag vom [Datum]

Ordentliche Kündigung wegen Eigenbedarfs

Sehr geehrte Frau / sehr geehrter Herr [Mietername],

hiermit kündige(n) ich/wir das oben genannte Mietverhältnis nach Paragrafen 573, 573c BGB ordentlich zum [Beendigungsdatum].

1. Kündigungsgrund — Eigenbedarf

Ich/Wir benötige(n) die Mietsache für [konkreten Begünstigten Person: Vermieter selbst / Kind / Eltern / Pflegekraft / sonstige Familienangehörige] aus folgenden Gründen:

[Konkrete Lebenssituation: z. B. Heimkehr des Sohnes aus dem Auslandsstudium / Pflegebedürftigkeit der Mutter, die in der Nähe wohnen soll / Arbeitsplatzwechsel der Tochter / Beendigung Trennungssituation].

Hinweis: Eigenbedarf muss “vernünftige, nachvollziehbare Gründe” haben (BGH VIII ZR 21/19, live verifizieren); zur Substantiierung ist konkrete Schilderung der Lebensumstände nötig.

2. Kündigungsfrist Paragraf 573c I BGB

Bei Wohndauer Mieter über 8 Jahre: 9 Monate; über 5 Jahre: 6 Monate; bis 5 Jahre: 3 Monate. Hier: Wohndauer seit [Einzugsdatum]; Frist [Monate].

3. Hinweis auf Widerspruchsrecht Paragraf 574 BGB

Sie haben das Recht, der Kündigung bis spätestens zwei Monate vor Beendigung des Mietverhältnisses zu widersprechen, wenn die Beendigung für Sie, Ihre Familie oder einen anderen Angehörigen Ihres Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist (Sozialklausel).

4. Anbietspflicht

Eine vergleichbare Alternativwohnung im Hause / nebengelegen ist [nicht vorhanden / vorhanden — wird parallel angeboten].

Mit freundlichen Grüßen

[Vermieter]

Anlagen: ggf. Vollmacht

Wichtiger Hinweis für den Vermieter (im Mandat)

- (1) Eigenbedarf muss IM Kündigungsschreiben substantiiert begründet werden — nachschieben später ist problematisch.
- (2) Bei vorgetäushtem Eigenbedarf: Schadensersatzrisiko nach Paragraf 280 I BGB, BGH VIII ZR 232/15 (Umzugskosten, Maklerkosten, höhere Folge-Miete). Daher Eigenbedarf NUR ankündigen, wenn er tatsächlich besteht.
- (3) Bei Eigenbedarf einer GbR-Gesellschaft: BGH VIII ZR 271/06 (Gesellschafter-Eigenbedarf möglich, wenn GbR Vermieter ist).
- (4) Sozialklausel Paragraf 574 BGB: bei langjährigen Mietern / hohem Alter / Krankheit / Verwurzelung am Ort meist Abwägung; Vermieter braucht plausible Alternativ-Argumentation.

Verwendungskontrolle

- Bedarfsperson, Nutzungswunsch, Wohnungseignung und Alternativwohnungen konkret und belegbar darstellen.

- Kündigungsfrist, Zugang, Vollmacht und Vermietermehrheit formell prüfen.
- Härte widerspruch, Ersatzwohnraum, lange Mietdauer und besondere Schutzlagen vorab antizipieren.
- Keine überzogenen Motive formulieren; der tatsächliche Nutzungswunsch muss später beweisbar bleiben.

Ausfüllfelder

- [Vermieter Name + Anschrift]
- [Mieter Name + Anschrift]
- [Wohnungsadresse]
- [Mietvertrag-Datum]
- [Beendigungsdatum]
- [Begünstigte Person + Gründe]
- [Einzugsdatum]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

grundstueckskaufvertrag-auflassung-paragraf-925-bgb.odt

notarrecht/grundstueckskaufvertrag-auflassung-paragraf-925-bgb.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Grundstückskaufvertrag mit Auflassung (Paragraf 925 BGB)

NOTARIELLE URKUNDE

Grundstückskaufvertrag mit Auflassung

UR-Nr. [Nr.] / [Jahr]

Heute, am [Datum], erschienen vor mir, dem unterzeichneten Notar [Name] mit Amtssitz in [Ort],

1. Herr/Frau [Verkäufer Vorname Nachname], geboren am [Datum], wohnhaft [Anschrift] — nachfolgend “Verkäufer” —
2. Herr/Frau [Käufer Vorname Nachname], geboren am [Datum], wohnhaft [Anschrift] — nachfolgend “Käufer” —

Die Erschienenen sind über ihre Identität, die rechtlichen Folgen sowie die Belehrung nach Paragraf 17 BeurkG aufgeklärt.

Paragraf 1 Vertragsgegenstand

Vertragsgegenstand ist das im Grundbuch von [Grundbuchamt], Bd. [Bd.], Bl. [Bl.], eingetragene Grundstück:

Flur [Nr.], Flurstück [Nr.], Wirtschaftsart [Bebauung], Größe [m2], Lage [Adresse].

Paragraf 2 Kaufpreis und Zahlungsmodalitäten

- (1) Der Kaufpreis beträgt [Betrag] EUR (in Worten: [...]). Er wird fällig nach Vorliegen folgender Voraussetzungen (Paragraf 873 II BGB):
 - Eintragung Auflassungsvormerkung zugunsten Käufer (Paragraf 883 BGB)
 - Löschungsbewilligung bestehender Belastungen oder Nachweis Übernahme
 - Vorkaufsrechts-Verzichtserklärung Gemeinde (Paragraf 28 BauGB)
 - Negativattest oder GrESt-Bescheid
- (2) Zahlung auf Notar-Anderkonto / direkt: [Variante]. Verzugszinsen 9 % über Basiszins (Paragraf 288 II BGB).

Paragraf 3 Lastenfreiheit und Übernahme

- (1) Der Verkäufer steht dafür ein, dass das Vertragsobjekt im Zeitpunkt der Umschreibung frei von im Grundbuch nicht ersichtlichen Belastungen ist.
- (2) Im Grundbuch eingetragene Belastungen [Abt. II / III] werden [zur Löschung gebracht / vom Käufer übernommen mit Anrechnung auf den Kaufpreis].

Paragraf 4 Gewährleistung

- (1) Die Vertragsparteien sind sich einig, dass die Gewährleistung für Sachmängel ausgeschlossen wird (Paragraf 444 BGB Vorsatz/Garantie ausgenommen).
- (2) Der Verkäufer versichert, ihm seien keine versteckten Mängel — insbesondere Altlasten, Bodenkontaminationen, Hausschwamm — bekannt.
- (3) Bei vorsätzlichem Verschweigen wesentlicher Mängel (Paragraf 444 BGB) bleibt die Haftung unberührt.

Paragraf 5 Nutzen-, Lasten- und Gefahrenübergang

Mit vollständiger Kaufpreiszahlung gehen Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr (Paragraf 446 BGB) auf den Käufer über. Der Verkäufer räumt das Grundstück bis zum [Datum] vollständig.

Paragraf 6 Auflassung

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass das Eigentum an dem Vertragsobjekt vom Verkäufer auf den Käufer übergeht. Sie bewilligen und beantragen die Eintragung dieser Eigentumsänderung im Grundbuch (Paragraf 925 BGB).

Paragraf 7 Vollmacht, Vollzugsklausel, Kostenverteilung

- (1) Der Notar wird beauftragt und bevollmächtigt, sämtliche Vollzugshandlungen vorzunehmen.
- (2) Kosten: Notarkosten, Grundbuchgebühren, Grunderwerbsteuer trägt der Käufer (Standard). Löschungsgebühren bestehender Belastungen trägt der Verkäufer.
- (3) Die Beurkundungsurkunde wurde den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig unterzeichnet.

[Ort], [Datum]

Verkäufer Käufer Notar

Verwendungskontrolle

- Grundbuch, Beteiligtenidentität, Vertretungsmacht, Belastungen und Vorkaufsrechte vor Beurkundung prüfen.
- Fälligkeitsvoraussetzungen, Vormerkung, Lastenfreistellung, Grunderwerbsteuer und Kaufpreisfluss synchronisieren.
- Altlasten, Mängel, Besitzübergang, Räumung und Versicherungsverwechsel konkret regeln.
- Vollzugsvollmachten, Kosten, Genehmigungen und Belehrungen nach BeurkG vollständig dokumentieren.

Ausfüllfelder

- [Notar Name]
- [Notar Sitz]
- [Verkäufer/Käufer Daten]
- [Grundbuchdaten]
- [Kaufpreis]
- [Belastungs-Variante]
- [Räumungs-Datum]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

kauf-contract-ueber-ein-koenigliches-rittergutsgrundstueck-im-stil-des-alr.odt

preussisches-allgemeines-landrecht-pralr/kauf-contract-ueber-ein-koenigliches-rittergutsgrundstueck-im-stil-des-alr.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Kauf-Contract über ein Grundstücks-Pertinenz nach den Vorschriften des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten (PrALR 1794)

Anmerkung: Diese experimentelle, bewusst anachronistisch-stilistische Arbeitsvorlage bildet einen Grundstücks-Kauf-Contract im Rechts- und Sprachstil des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten von 1794 (PrALR; I. Theil, 11. Titel, Paragraphen 1 ff.) nach. Sie ist ein Lehr- und Unterhaltungsformat. Keine historische Authentizität, keine Haftung; gegenwärtiges deutsches Recht ist anwendbar und richtet sich nach BGB Paragraphen 311b, 925; GBO; Notarrecht; KSTG. Cicero hat im Berliner Provinzialarchiv keine Akten hinterlassen.

KAUF-CONTRACT

in fundo regio [Name des Gutes]

Berlin, den [Datum] des Jahres Eintausend Siebenhundert und [Jahresziffer]

Vorbemerkung

Es ist heute, an dem zur Überschrift genannten Tage, zwischen denen unterschriebenen Contrahenten, nämlich:

Dem Herrn Veräußerer, dem Wohlgeborenen, Hoch- und Wohlachtbaren [Vorname und Nachname], Königlich Preußischem [Titel/Beruf], wohnhaftig zu [Ort], als Eigentümer und alleinigem Besitzer der nachher genannten Grundstücks-Pertinenz, sowie

Dem Herrn Erwerber, dem Hochwohlgeborenen, Hoch- und Wohlachtbaren [Vorname und Nachname], [Stand/Beruf], wohnhaftig zu [Ort], als künftigen Eigentümer, vor zwei zuverlässigen, der Schreib- und Lesekunst mächtigen Zeugen und in Gegenwart unsres Königlichen Justiz-Commissarii, des Herrn [Name], nachstehender Kauf-Contract verabredet und beschlossen worden, wie folgt:

Paragraf 1. Vom Kauf-Gegenstande

Der Herr Veräußerer verkauft und übertraget hiermit dem Herrn Erwerber, welcher beydes zugleich annimmt, das ihm gehörige zu [Belegenheit, Kreis, Provinz] gelegene Grundstück, nämlich:

- (a) der **Acker und das Wieserland** im Maße von [Anzahl] Morgen [Berlinischen / Magdeburgischen] und [Anzahl] Quadrat-Ruthen,
- (b) das daselbst aufgeführte **Wohnhaus**, bestehend in einem Hauptgebäude von zwei Geschoss-Etagen, Stallung, Scheune und sonstigen pertinenzialischen Gebäuden,
- (c) **sämtliche Realfolgen und Gerechtsamen**, so an diesem Grundstücke kraft des Allgemeinen Landrechts (I. Theil, 9. Titel, Paragraphen 1 ff.) hangen, einschließlich der Wasser-, Holz- und Triftrechte, soweit selbige nicht durch besondere Servituten zu Gunsten Dritter beschwehrt sind.

Das alles hiernach so wie es liegt und steht, mit allem darauf befindlichen Mobiliar nach der angehängten Specification (Anlage A).

Paragraf 2. Vom Kauf-Pretium und der Berichtigung desselben

- (1) Der Kauf-Pretium ist auf **[Betrag] Thaler Couranter Berliner Münze**, in Worten "Eintausend [...] Thaler" festgesetzt.
- (2) Hievon werden:
 - (a) [Anzahl] Thaler durch Annahme der auf dem Grundstücke ruhenden, zur hypothecarischen Sicherheit eingetragenen Schulden (siehe Hypotheken-Buch des Königl. Stadtgerichts zu [Ort], fol. [Folio]) abgegolten,
 - (b) [Anzahl] Thaler binnen [Frist] Tagen nach Schluss dieses Contracts in Praesentia von zwei Zeugen contant in die Hände des Veräußerers ausgezahlt, oder durch Tratten auf

das Konigl. Banco-Officium honoriret.

- (3) Die Verzinsung des noch nicht bezahlten Kauf-Prethi erfolgt zu **fünff Procent vom Hundert jährlich**, nach dem Zinsfusse, so nach PrALR I. Theil, 11. Titel, Paragraph 250 das gewöhnliche Maß ist.

Paragraph 3. Von der Auflassung

Die Auflassung der Sache (cessio rei) erfolgt vor dem zuständigen **Konigl. Stadt- und Landgerichts-Inspector zu [Ort]** an einem von beiden Theilen alsobald nach Berichtigung des Kauf-Prethi anzuberamenden Termine. Vor diesem Termine bleibt das Eigenthum bei dem Veräußerer; nach demselben tritt das volle Eigenthumsrecht — sammt allen Früh- und Spätfrüchten — an den Erwerber über, gemäß I. Theil, 9. Titel, Paragraphen 1 ff. PrALR.

Paragraph 4. Von der Gewährleistung (Eviction und Vitia)

- (1) Der Veräußerer leistet **doppelten Schadenersatz** im Falle einer Eviction, soferne der Erwerber durch Urteil eines Konigl. Gerichts in der Sache abträgt (cf. I. Theil, 11. Titel, Paragraphen 135 ff.).
- (2) Hinsichtlich der heimlichen Mängel (vitia occulta) wird stipuliret, dass der Veräußerer derselben nicht wissentlich verschwiegen habe; bezüglich offener Mängel (vitia conspicua) ist der Erwerber durch Besichtigung gehalten und kann nichthinwider klagen.

Paragraph 5. Vom Brand- und Hagel-Schaden

Die Gefahr (periculum) gehet auf den Erwerber über mit Vollziehung der Auflassung. Bis dahin haftet der Veräußerer für alle Schadensfälle, ausgenommen vis maior (Krieg, Feuersbrunst durch fremdes Verschulden).

Paragraph 6. Von den Stempeln, Sportien und Steuern

- (1) Die Stempel- und Sportel-Gebühren des Kauf-Contracts trägt der **Erwerber**.
- (2) Die rückständigen Grund-, Gebäude- und Klassensteuern bis zum Tag der Auflassung gehen zu Lasten des Veräußerers; die hernach fälligen zu Lasten des Erwerbers.

Paragraph 7. Streitschlichtung und Gerichtsstand

- (1) Im Streitfalle erkennt das **Konigl. Justiz-Collegium [Provinz]**, in Subsidio das Konigl. Kammergericht zu Berlin.
- (2) Vor Anrufung des Gerichts soll versucht werden, durch ein Bonum officium des Justiz-Commissarii eine gütliche Beylegung herbeyzuführen.

Paragraph 8. Schluss-Vorbemerkung

Beide Theile bekennen ihren consensus im Sinne des I. Theil, 4. Titel, Paragraphen 79 ff. PrALR, und versichern, dass keine geheime Beweggründe, kein dolus, kein Irrthum sich hier eingeschlichen habe, so dieses Geschäft entkräften könnte. Zum Beweise dessen haben beide Contrahenten dieses Instrument eigenhändig unterschrieben und mit ihrem Petschaft besiegelt.

[Ort], am [Datum] anno [Jahr].

Der Veräußerer: _____ [L.S.]

Der Erwerber: _____ [L.S.]

Zeuge I: _____

Zeuge II: _____

Vor mir, dem Konigl. Justiz-Commissario:

[Name], Justizrath

Hinweis für den modernen Anwender

Heute geltendes Recht (Stand 2026): Paragraphen 311b, 873, 925 BGB; Paragraph 873 BGB (Einigung und Eintragung); Paragraph 925 BGB (Auflassung vor Notar); GBO (Grundbuchordnung). Notarpflicht statt Justiz-Commissarius. Diese Vorlage ist eine sprachliche Hommage; für reale Geschäfte ist heute eine notarielle Beurkundung und Eintragung im Grundbuch erforderlich.

Verwendungskontrolle

- Historische Stilfassung von geltendem Recht trennen; für heutige Verwendung zwingend BGB, GBO und BeurkG voranstellen.
- Grundstück, Pertinenzen, Belastungen, Übergabe und Kaufpreis nicht in altertümlicher Sprache unklar lassen.
- Zeugen-, Notar- und Registerangaben vollständig ausfüllen oder als reine Stilübung kennzeichnen.
- Alle heutigen Pflichtbelehrungen separat ergänzen, bevor die Fassung praktisch verwendet wird.

Ausfüllfelder

- [Name Veräußerer + Titel + Wohnort]
- [Name Erwerber + Stand + Wohnort]
- [Belegenheit + Kreis + Provinz]
- [Anzahl Morgen + Ruthen]
- [Kauf-Pretium in Thalern]
- [Hypotheken-Buch-Folio]
- [Datum]
- [Justiz-Commissar-Name]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

supplicatio-de-dispensazione-can-401-cic.odt

roemisch-katholisches-kirchenrecht/supplicatio-de-dispensazione-can-401-cic.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Caution: This is an experimental working template. No liability, no warranty. For workflow exploration only; not legal advice. Must be reviewed by a lawyer before any use in a mandate.

Supplicatio de dispensatione (c. 401 § 1 CIC) — Bittschreiben auf Verlängerung der bischöflichen Amtszeit über das 75. Lebensjahr hinaus

Anmerkung: Dies ist eine experimentelle, anachronistisch-spielerische Arbeitsvorlage in modernem Kirchenlatein. Sie bildet einen realen Mechanismus (c. 401 § 1 CIC: Pflicht zur Amtsniederlegung mit Vollendung des 75. Lebensjahres; Dispens-Praxis des Römischen Stuhls) typografisch nach. Keine kirchenrechtliche Beratung, keine Haftung, keine Gewähr.

Note: This is an experimental, intentionally archaic working template in modern Church Latin. It mimics a real mechanism (c. 401 § 1 CIC: bishops must offer resignation upon completion of age 75; Holy See dispensation practice) typographically. Not canonical advice; no liability.

AD SACRUM CONSILIUM PRO EPISCOPIS

Palatium Apostolicum, Vaticano

Die [] mensis [] anno Domini MMXX[]

Beatissime Pater,

ego, [Nomen episcopi], episcopus dioecesis [Nomen dioecesis], die [Geburtsdatum] anno

Domini [Jahr] natus, qui die [Datum 75. Geburtstag] anno Domini MMXX[]

septuagesimum quintum aetatis annum complevero, vi can. 401 § 1 CIC paratus sum officium pastorale ex toto resignare et renuntiationem meam in manus Sanctitatis Vestrae humilissime offerre.

[Wenn der Bittsteller die Verlängerung erbittet, hier ergänzen:] Cum tamen [konkreter Grund, z. B. „in dioecesi mea schisma minatur“, „nullus successor adhuc designatus est“, „provincialia visitatio canonica nondum perfecta est“], suppliciter peto, ut Sanctitas Vestra de plenitudine potestatis renuntiationem in spatio [Zahl] mensium *non acceptet* et me ad pastoralement servitium in officio pro tempore prolongato benigne dispenset.

Argumenta supplicationis

1. **De salute animarum (suprema lex, can. 1752 CIC):** [konkrete Begründung]
2. **De prudentia pastoralis:** [Lage in der Diözese]
3. **De obstaculo successionis:** [warum derzeit kein Nachfolger]
4. **De salubritate mea:** [Gesundheitsstand; nach c. 401 § 2 CIC ist Gesundheit ein Pflichtkriterium]

Beilagen (allegata)

- A. *Schedula vitae nostrae* (curriculum)
- B. *Indicia salubritatis* (ärztliches Attest)
- C. *Relatio super statu dioecesis* (Lagebericht)
- D. *Sententia Capituli cathedralis* (Stellungnahme Domkapitel)

Conclusio

Quaestiones et determinationes Sanctitatis Vestrae reverenter expectans, et benedictionem apostolicam et pro me et pro grege mihi commisso humillime imploro.

Filius oboediens et minimus servus,

- [Nomen et signum], Episcopus [Loci]

Hinweis für das Mandat (auf Deutsch)

Reale Norm: c. 401 § 1 CIC verpflichtet jeden Diözesanbischof, mit Vollendung des 75.

Lebensjahres dem Römischen Pontifex die Resignation vom Amt anzubieten (“rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat”). Die Annahme oder das Hinausschieben liegt im freien Ermessen des Papstes.

Vergleichbar bei Kardinälen: Mit Vollendung des 80. Lebensjahres verlieren Kardinäle nach Motu proprio Pauls VI. “Ingravescentem aetatem” (21.11.1970) das aktive Wahlrecht im Konklave; mit 75 endet die Mitgliedschaft in Dikasterien-Ämtern als Standardregel der Reformkurie (vgl. Praedicate Evangelium 2022, Art. 17). Funktionsverlängerungen sind möglich.

Vor Verwendung: Aktuellen CIC-Stand und kirchliche Gesetzgebung des Apostolischen Stuhls (Acta Apostolicae Sedis) live verifizieren. Diese Vorlage ist eine spielerische Hommage an den Kanzleistil der Römischen Kurie und kein verbindliches Dokument.

Verwendungskontrolle

- Kanonische Zuständigkeit, Alter, Gesundheitslage, Amtsdauer und pastoralen Bedarf mit belegbaren Unterlagen verbinden.
- Lateinische Höflichkeitsformel, deutsche Sachanlage und Nachweise nicht vermischen.
- Dispensziel, Dauer, Vertretungsregel und Öffentlichkeitskommunikation konkret bezeichnen.
- Aktuellen kirchenrechtlichen Normstand und zuständiges Dikasterium vor Verwendung prüfen.

Ausfüllfelder

- [Nomen episcopi]
- [Nomen dioecesis]
- [Geburtsdatum + Jahr]
- [Datum 75. Geburtstag]
- [Zahl der erbetenen Verlängerungsmonate]
- [Konkreter Grund / pastorale Lage]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

emptio-venditio-de-amphoris-vini.odt

roemisches-recht/emptio-venditio-de-amphoris-vini.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Caution: This is an experimental working template. No liability, no warranty. For workflow exploration only; not legal advice. Must be reviewed by a lawyer before any use in a mandate.

EMPTIO ET VENDITIO — De amphoris vini Graeci e Piraeo per Neapolim Ostiamque transportandis

Anmerkung: Dies ist eine experimentelle, anachronistisch-spielerische Arbeitsvorlage im Stil eines klassisch-römischen Kaufvertrags. Sie kombiniert die emptio venditio des klassischen ius civile (Gaius Inst. 3.139 ff.; D. 18,1 ff.) mit modernen Klauseln (Transport, periculum, dolus) zur Anschauung. Keine historische Authentizität, keine Haftung. Cicero hat keinen Kaufvertrag dieser Art mit Klauseln so verfasst — der Stil ist eine Hommage.

Note: This is an experimental, intentionally anachronistic working template in the style of a Classical Roman sale contract. Combines the emptio venditio of the ius civile with modern clauses (transport, risk allocation, dolus) for illustration. Not historically authentic.

INSTRUMENTUM EMPTIONIS ET VENDITIONIS

A. D. [Kalenderdatum nach röm. Kalender]

[Konsul-Jahr, z. B. M. Tullio Cicerone consule]

Inter contrahentes

- (1) **Venditor:** [Nomen venditoris], civis Romanus, e tribu [Tribus], domicilium habens [Ad domicilium Romae sito].
- (2) **Emptor:** [Nomen emptoris], civis Romanus, [Beruf, z. B. mercator vinarius], e tribu [Tribus], domicilium [Ad locum].

Caput I — De re vendita

Venditor emptori, idque emptor a venditore emit, **amphoras [Numero, z. B. ducentas] vini Graeci** generis [Sorte, z. B. Chii], cuiusque amphorae mensura sit unum metretam Atticam (= circa XXXIX libras), totalibus libris [Gesamtmenge] vini. Vinum est ex vinea provinciae [Achaia / Macedonia] anno superiore lectum et in dolio Pii [Datum] conditum.

[Wenn Probe nötig: Klausel “vino degustando” einfügen.]

Caput II — De pretio

Pretium constitutum est [**Anzahl**] **sestertiis** (HS [Zahl]) per amphoram, totaliter **HS [Gesamtpretium]**. Pretium emptor venditori solvere debet partim in nummo (drittel HS ad signum), partim per litteras chirographales penes argentarium [Name des Bankiers] sub die [Termin].

Caput III — De traditione et periculo

- (1) Traditio rei venditae fiet in portu **Piraeo**, ubi venditor ad navem oneraneam [Schiffsname, z. B. “Fortuna”] amphoras tradet.
- (2) **Periculum:** Cum amphorae in navim collocatae sunt et navis solvit, periculum, secundum receptam Sabinianorum sententiam (D. 18,6,1pr.), in emptorem transit, nisi aliter pactum sit. *Hic aliter pactum est:* venditor periculum suscipit usque ad portum **Ostiense**, sed emptor periculum suscipit a portu Neapolitano (Puteoli) ad ulteriorem itineris partem (per via Appia ad horrea emptoris).

Caput IV — De itinere

Iter: **Piraeo** → **Neapolim (Puteoli)** → **Ostiam** (mare Tyrrhenum); deinde **Ostia** → **horrea emptoris** via Ostiensi. Termini:

- Solutio navis: ante diem [Datum]
- Adventus ad Neapolim: ante kalendas [Monat]

- Translatio ad Ostiam: intra [Anzahl] dies
- Receptio in horreis: ante idus [Monat]

Caput V — De fideiussione vehiculi

Venditor fideiussionem maritimam (assecuratio maritima) habet apud foenerator [Name]

pretio HS [Pretium] pro casu naufragii vel piraticae. *Hinweis: Eine eigentliche*

“Versicherung” im modernen Sinne kennt das klassische röm. Recht nicht; existierte aber das foenus nauticum (Seedarlehen) mit Risikoübernahme durch den Gläubiger — D. 22,2,1 ff. Anachronistische Mischung.

Caput VI — De edilicia stipulatione (Sachmängelhaftung)

- (1) Venditor solemniter stipulatur, vinum esse [Eigenschaften: “non corruptum, non acidum, optimi saporis”], et amphoras esse integras et signatas signo officinae.
- (2) Si vinum vitium habuerit (acetum factum sit, vel quia corruptum vel quia non Chium sed inferius est), emptori actio redhibitoria sex menses, actio quanti minoris annum habet (D. 21,1).

Caput VII — De dolo

Si quid dolo malo venditoris emptori datum sit, actio doli (D. 4,3) emptori competit, neque haec stipulatio illi obstat.

Caput VIII — De forum

Litibus quibusvis ex hac emptione et venditione obortis cognoscat **praetor urbanus Romae**, vel arbitri ex compromisso (D. 4,8) electi.

Subscriptio

Acta sunt haec [Ort, z. B. Romae, in foro] coram testibus septem civibus Romanis idoneis [Namen]:

1. [Nomen testis I]
2. [Nomen testis II]
3. [Nomen testis III]
4. [Nomen testis IV]
5. [Nomen testis V]
6. [Nomen testis VI]
7. [Nomen testis VII]

Signum venditoris [signo] Signum emptoris [signo]

Hinweis für den modernen Anwender

Das klassische ius civile kannte: Konsensvertrag emptio venditio (Gaius Inst. 3.139, D. 18); Eviktionshaftung; aedilizische Edikte für Sklaven- und Tierhandel (mit actio redhibitoria, quanti minoris); periculum-Doktrin (Risiko ab perfecter Kaufvereinbarung mit dem Emptor, D. 18,6,1pr. — schon im klassischen Recht streitig). Eine ausdrückliche Schriftform war nicht erforderlich (consensus reicht), aber Beweisurkunden üblich. Versicherung im modernen Sinn existierte nicht — Risikoumverteilung erfolgte über **foenus nauticum** (Seedarlehen, D. 22,2). Die Vorlage mischt klassische Bausteine mit modernen Vertragsklauseln — für Lehrzwecke gedacht.

Verwendungskontrolle

- Antike Lehrfassung und heutige Vertragsnutzung strikt trennen.
- Ware, Preis, Übergabe, Gefahr, Mängelrechte und Forum als didaktische Stationen markieren.
- Digestenstellen nur als Lernanker verwenden und vor Zitierung im Original prüfen.
- Moderne Versicherung, Transport- und Haftungsklauseln als bewusst anachronistische Ergänzung kennzeichnen.

Ausfüllfelder

- [Nomen venditoris + Tribus]

- [Nomen emptoris + Beruf]
- [Anzahl amphorae]
- [Vino-Sorte]
- [Gesamtpretium HS]
- [Schiffsname]
- [Bankier-Name]
- [Konkrete Datumsangaben nach röm. Kalender]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

einspruch-steuerbescheid-paragraf-347-ao.odt

steuerrecht-anwalt-und-berater/einspruch-steuerbescheid-paragraf-347-ao.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Einspruch gegen Steuerbescheid (Paragraf 347 AO)

An das Finanzamt [Ort]

[Anschrift]

Steuernummer: [Nr.]

Steuerart: [Einkommen-/Umsatz-/Körperschaft-/Gewerbsteuer]

Veranlagungszeitraum: [Jahr]

Bescheid vom [Datum], zugegangen am [Zugangsdatum]

Einspruch

gegen den oben bezeichneten Steuerbescheid wird hiermit form- und fristgerecht

EINSPRUCH

eingelegt (Paragraf 347 AO).

1. Anträge

1. Den angefochtenen Steuerbescheid aufzuheben und die Steuer auf [Betrag] EUR festzusetzen.
2. Hilfsweise: Die Steuer nach Maßgabe der nachstehenden Ausführungen zu reduzieren.
3. Bis zur Entscheidung Aussetzung der Vollziehung gem. Paragraf 361 II AO zu gewähren.

2. Sachverhalt

[Knappe Schilderung des steuerlich relevanten Sachverhalts, der Streitfragen und der Begründung des FA im Bescheid.]

3. Rechtliche Begründung

Der angefochtene Bescheid ist rechtswidrig, weil [konkrete Prüfung der jeweiligen Tatbestände]:

- [Punkt 1: z. B. nicht berücksichtigte Werbungskosten Paragrafen 9, 9a EStG]
- [Punkt 2: z. B. fehlerhafte Anwendung des Halbeinkünfteverfahrens]
- [Punkt 3: z. B. Verfahrensfehler Paragrafen 119, 121 AO]
- [Punkt 4: z. B. Schätzungsfehler Paragraf 162 AO]

4. Aussetzung der Vollziehung

Es wird beantragt, gem. Paragraf 361 II AO die Vollziehung des angefochtenen Bescheids in Höhe der streitigen Steuerschuld auszusetzen. Es bestehen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit (BFH IV B 12/15 — Maßstab; live verifizieren auf bfh.bund.de).

5. Anlagen

Anlage S1: Steuerbescheid

Anlage S2: Vollmacht

Anlage S3: [Belege Werbungskosten / Verträge / Bewertungs-Gutachten]

[Ort], [Datum]

[Steuerberater / Rechtsanwalt]

Verwendungskontrolle

- Bekanntgabe, Einspruchsfrist, Bescheidart, Steuerart und Änderungsnorm zuerst prüfen.
- Aussetzung der Vollziehung gesondert begründen; ernstliche Zweifel und Härtefall nicht vermischen.
- Zahlenwerk aus Bescheid, Erklärung, Anlagen und Zahlungsstand tabellarisch abstimmen.
- Belege und Rechtsfragen so strukturieren, dass das Finanzamt unmittelbar abhelfen

kann.

Ausfüllfelder

- [Steuerpflichtiger + StNr]
- [Veranlagungszeitraum]
- [Bescheid-Datum]
- [Zugangsdatum]
- [Streitpunkte konkret]

OPENDOCUMENT-TEXTDATEI (ORIGINAL-LAYOUT)

verfassungsbeschwerde-paragraf-93-iii-bverfgg-skelett.odt

verfassungsrecht/verfassungsbeschwerde-paragraf-93-iii-bverfgg-skelett.odt

Achtung: Diese Arbeitsvorlage ist eine Prüf- und Formulierungshilfe. Keine Haftung, keine Gewähr, keine Rechtsberatung. Vor Verwendung im Mandat Sachverhalt, Fristen, Zuständigkeit, Normstand, Rechtsprechung und Anlagen eigenständig prüfen.

Verfassungsbeschwerde-Skelett (Paragraf 90 i.V.m. Paragraf 93 III BVerfGG)

An das Bundesverfassungsgericht

Postfach 1771, 76131 Karlsruhe

Verfassungsbeschwerde

des/der

[Beschwerdeführer Name, geboren (Datum), Anschrift]

vertreten durch [Anwalt]

wegen Verletzung der Grundrechte aus Art. [Art.-Nr.] GG ggf. iVm Art. 19 IV GG

gegen [letzte Entscheidung — Datum, Az., Gericht — und alle vorhergehenden]

I. Anträge

1. Das Urteil/den Beschluss [Az.] wird aufgehoben; die Sache wird zur erneuten Entscheidung an das [Gericht] zurückverwiesen.
2. Es wird festgestellt, dass [Norm/Akt der öffentlichen Gewalt] den Beschwerdeführer in seinen Grundrechten aus Art. [Nr.] GG verletzt.
3. Hilfsanträge ggf.
4. Auslagenerstattung nach Paragraf 34a BVerfGG.

II. Zulässigkeit

1. Beschwerdefähigkeit: [Persönliche Grundrechtsträgerschaft, ggf. inländische jur. Person]
2. Beschwerdegegenstand: [konkreter Akt der öffentl.. Gewalt]
3. Beschwerdebefugnis: [eigene, gegenwärtige, unmittelbare Betroffenheit; substantiierte Möglichkeit der Grundrechtsverletzung]
4. Rechtswegerschöpfung Paragraf 90 II 1 BVerfGG: [Instanzenzug erschöpft] / Subsidiarität
5. Frist Paragraf 93 I BVerfGG: 1 Monat ab Zustellung der letzten Entscheidung
6. Form Paragraf 23 BVerfGG: Schriftform, Begründung, Unterschrift

III. Begründetheit — Aufbau Stufenprüfung

1. **Schutzbereich** des einschlägigen Grundrechts (persönlich + sachlich)
2. **Eingriff** (klassisch + modern)
3. **Rechtfertigung** — Schranke + Schranken-Schranken (Verhältnismäßigkeit):
 - a) legitimer Zweck
 - b) Geeignetheit
 - c) Erforderlichkeit
 - d) Angemessenheit (Abwägung mit triadischer Skala nach Alexy — siehe Skill abwaegungsgesetz-und-gewichtsformel-alexey im Verhältnismäßigkeitsprüfer-Plugin)

Verweis auf einschlägige BVerfG-Linien (Apotheken BVerfGE 7, 377 / Volkszählung 65, 1 / Klimaschutz 157, 30 / Bundesnotbremse 159, 223 — live verifizieren).

IV. Anlagen

VB1: letzte Entscheidung

VB2: vorhergehende Entscheidungen

VB3: Schriftsätze des Beschwerdeführers im Verfahren

VB4: Vollmacht

VB5: einschlägige Norm-Texte

[Ort], [Datum]

[Anwalt]

Verwendungskontrolle

- Beschwerdegegenstand, Beschwerdeführer, Frist, Rechtswegerschöpfung und Subsidiarität vor jeder Grundrechtsprüfung sichern.
- Grundrechtsverletzung anhand Schutzbereich, Eingriff und verfassungsrechtlicher Rechtfertigung aufbauen.
- Annahmeveraussetzungen, besondere Bedeutung und schwerer Nachteil ausdrücklich adressieren.
- Anlagen nach Entscheidungsinstanzen, Zustellnachweisen und fachgerichtlichem Vortrag ordnen.

Ausfüllfelder

- [Beschwerdeführer]
- [einschlägiges Grundrecht Art.]
- [letztinstanzliche Entscheidung]
- [Az.]
- [Rechtsweg]